

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6563/2544

นางวรา แขเกษม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 มาตรา 3, มาตรา 5, มาตรา 9, มาตรา 10

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กำหนดให้โอนเงินบำเหน็จที่สมาชิก มีสิทธิที่จะได้รับจากกองทุนเงินบำเหน็จพนักงาน ส่งเข้ากองทุนเป็นเงินสมทบของสมาชิกแต่ละราย ณ วันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามสิทธิที่พึงได้รับ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การโอนเงินบำเหน็จส่งเข้ากองทุนเป็นเงินสมทบ ที่จำเลยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากข้อความในข้อ 23 วรรคสอง ที่กล่าวถึงกรณีจำเลยไม่สามารถโอนเงินจากกองทุนเงินบำเหน็จพนักงานเข้า สมทบกองทุนให้ครบตามวรรคแรกก็ให้จำเลยทยอยโอนเงินส่วนที่ขาดเข้าสมทบกองทุนให้ครบภายใน 5 ปี นับแต่ วันที่กองทุนได้รับการจดทะเบียนข้อบังคับดังกล่าว จึงไม่ใช่บังคับในการพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จ ส่วนการจะจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์หรือไม่ ต้องพิจารณาข้อบังคับดังกล่าวต่อไปของข้อ 23 วรรคแรกที่ว่า การคิดคำนวณ เงินบำเหน็จให้ใช้อัตราเงินเดือนที่สมาชิก (โจทก์) ได้รับในเดือนที่นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับ จดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 คุณด้วยจำนวนปีที่ทำงานมาโดยการนับจำนวนปีที่ทำงานมาให้ นับแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงาน จนถึง วันที่นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับจดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเศษของปีให้นับรวมเข้าด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จตามข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2524 ฉบับที่ 47 ว่าด้วยเงินบำเหน็จ เมื่อข้อบังคับดังกล่าวข้อ 6 (2) กำหนดให้พนักงานที่ลาออกซึ่งมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ และกำหนดว่าการนับเวลาทำงานสำหรับคำนวณเงินบำเหน็จ ให้นับตั้งแต่วันที่ทดลองงาน จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน เมื่อโจทก์มีเวลาทำงานหรืออายุการทำงาน 6 ปี 6 เดือน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับ เงินบำเหน็จ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จจำนวน ๔๖,๖๒๐ บาท และค่าล่วงเวลาจำนวน ๗๔,๙๒๕ บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานจำเลย โจทก์แถลงสละประเด็นค่าล่วงเวลา

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๒๖,๐๒๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ข้อ ๒๓ กำหนดให้โอนเงินบำเหน็จที่สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับจากกองทุนเงินบำเหน็จพนักงาน ส่งเข้ากองทุนเป็นเงินสมทบของสมาชิกแต่ละ

ราย ณ วันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามสิทธิที่พึงได้รับ ซึ่งเป็นหลัก
เกณฑ์การโอนเงินบำเหน็จส่งเข้ากองทุนเป็นเงินสมทบที่จำเลยจะต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งจะ
เห็นได้ชัดจากข้อความในข้อ ๒๓ วรรคสองที่กล่าวถึงกรณีจำเลยไม่สามารถโอนเงิน
จากกองทุนเงินบำเหน็จพนักงานเข้าสมทบกองทุนให้ครบตามวรรคแรกก็ให้จำเลย
ทยอยโอนเงินส่วนที่ขาดเข้าสมทบกองทุนให้ครบภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่กองทุนได้
รับการจดทะเบียน ข้อบังคับดังกล่าวจึงไม่ใช่บังคับในการพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จ
ส่วนการจะจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์หรือไม่ต้องพิจารณาข้อบังคับดังกล่าวตอนต่อ
ไปของ ข้อ ๒๓ วรรคแรก ที่ว่า การคิดคำนวณเงินบำเหน็จให้ใช้อัตราเงินเดือนที่
สมาชิก (โจทก์) ได้รับในเดือนที่นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับจดทะเบียน
กองทุนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
และเศษของปีให้นับรวมเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จตาม
ข้อบังคับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๒๔ ฉบับที่ ๔๗ ว่าด้วยเงินบำเหน็จ
เมื่อข้อบังคับดังกล่าวข้อ ๖ (๒) กำหนดให้พนักงานที่ลาออก ซึ่งมีอายุการทำงานไม่
น้อยกว่า ๕ ปี มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ และข้อ ๑๐ กำหนดว่าการนับเวลาทำงาน
สำหรับคำนวณเงินบำเหน็จให้นับตั้งแต่วันทดลองงานจนถึงวันสิ้นสุดการเป็น
พนักงาน เมื่อโจทก์มีเวลาทำงานหรือ อายุการทำงาน ๖ ปี ๖ เดือน โจทก์จึงมีสิทธิได้
รับเงินบำเหน็จ ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน .

(พูนศักดิ์ จงกลนี้-สภนธ์ กฤติยาวงศ์-ปัญญา สุทธิบัติ)

ศาลแรงงานกลาง - นายอรร่วมศักดิ์ ไทพานิชย์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ